

[기출][2][2010-1]단체협약 만료 후 법정연장기간 내에 노동조합과의 사전합의 없이 행해진 해고의 효력

【문제 1】 A 회사의 단체협약에는 "회사는 조합원에 대한 해고에 대하여는 노동조합과 사전에 합의하여야 한다"는 규정이 있으며, 이 단체협약의 유효기간은 2010년 6월 30일까지이다. A 회사는 조합원 甲의 행위가 해고사유에 해당된다고 인정하여 노동조합과의 사전합의 없이 2010년 7월 1일 조합원 甲을 해고하였다. A 회사와 노동조합은 새로운 단체협약을 체결하고자 단체교섭을 계속하였음에도 불구하고 2010년 7월 1일 현재 새로운 단체협약이 체결되지 아니하였고, 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약의 효력을 존속시킨다는 취지의 별도의 약정이나 자동갱신 조항도 존재하지 아니한다. 이 사안에서 조합원 甲에 대한 A 회사의 해고의 효력을 논하시오(단, 부당노동행위에 관하여는 논하지 아니함). (50 점)